

מספר סידור של הביטחון
(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף מס' בטחון

אגרת חוב

שנערכה ביום 30/08/2021 ב-נתניה

לטובת בנק הפועלים בע"מ

על ידי:

#	שם ממשכן	זיהוי ממשכן	כתובת ממשכן	חופה
1	אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפור	515246833	יוליוס סימון 52	חיפה

(להלן: "הממשכן")

1. הסכומים המובטחים

השעבוד שיוצר הממשכן לטובת הבנק על פי אגרת חוב זו (להלן: "אגרת החוב") הינו להבטחת הפירעון המלא והמדויק של:

1.1 בוסל

1.2 שירותים בנקאיים מסוימים

1.2.1 כל הסכומים המגיעים או שגיעו לבנק מהממשכן בקשר עם:

#	אשראי מסוג	בחשבון	בסך	במטבע	על פי מסמך	קורת המסמך
1	ערבות	472-8404	8,000,000.00	שקל חדש	30/08/2021	בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית

שקיבל או שיקבל הממשכן, בין שהסכומים כאמור מגיעים או שגיעו מהממשכן לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם הממשכן התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט עו"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שגיעו מהממשכן לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.2.2 כל סכום אחר המגיע או שגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשכן;

והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.3 בוסל

(להלן, כולם או חלקם: "הסכומים המובטחים")

2. השעבוד

2.1 להבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, הממשכן משעבד לזכות הבנק בשעבוד קבוע, מדרגה ראשונה, וממחה לבנק בהמחאה על דרך השעבוד את:

כל זכויות הממשכן בפיקדונות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף 472 "מרכז שרות נתניה 472" של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם, כמפורט להלן:

#	סכום הפיקדון	מטבע הפיקדון	מספר עסקה על פיה הופקד
1	8,000,000.00	שקל חדש	2420001

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

פועלים להפוך את הכל לפשוט ונוח יותר, במידה ותוצר לבצע שינוי בפיקדון תוכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01300100000290090000000895821010022021083000091406

0000008958_0002-0005

1 מתוך: 13

מסמך זה נכנס לתוקף ביום 30/08/2021
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

מספר סידורי של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4 7 2 - 8 6 0 5 8 8 2

מס' סניף

מס' בטחון

יטוד

2.2 בוסל

- 2.3 כל זכויותיו של הממשכן: (א) לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, אשר יהיה בהם כדי להקטין או להפחית את שיעור המס או את חבות המס של הממשכן, ככל שהממשכן יחא זכאי להם במועד מימוש השעבוד או הפקדונות הכספיים, אם ימומשו; וכן (ב) לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים, ובכלל זה את זכותו של הממשכן לעשות שימוש או לקזז הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הפקדונות הכספיים; וכן (ג) לבטל או לצלל פטור או הקלה או הנחה או קיזוז או ניכוי כאמור לעיל, והכל - בין שאלו נובעים ממכירת הפקדונות הכספיים ובין אם לאו, בין שאלו מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או כל דין אחר (להלן: "ההקלות והזכויות"). (הפקדונות הכספיים והזכויות לשיפוי וההקלות והזכויות, יקראו להלן ביחד ולחוד: "הנכסים המשועבדים").
- 2.4 בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישנו איזה ממספרי העסקות על פיהם מופקדים הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יחולו תנאי אגרת החוב גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לפיקדונות הכספיים המופקדים לפי מספרי העסקות החדשים. בכל מקרה שמסיבה כלשהי, הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יועברו לזכות חשבון אחר כלשהו של הממשכן בבנק, יחולו תנאי אגרת חוב זו גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת חוב זו כמתייחס גם לחשבון אליו הועברו. כמו כן, בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישנו מספרו של חשבון הממשכן, יראו את האמור באגרת חוב זו כמתייחס גם לחשבון הממשכן, לפי מספרו החדש.
- 2.5 השעבוד יחול, בין היתר, גם על תמורתם, פדיונם, הכנסותיהם, פירותיהם וחליפיהם של הפיקדונות הכספיים וכל חלק מהם, בין אם אוחדו עם נכסים אחרים או פוצלו מהם, בין אם ימצאו בחשבון הממשכן או בכל חשבון אחר שלו.

3. הצהרות הממשכן

הממשכן מצהיר בזה כי:

- 3.1 הפיקדונות הכספיים נמצאים בבעלותו הבלעדית של הממשכן ובחזקתו ובשליטתו הבלעדית של הבנק.
- 3.2 הנכסים המשועבדים חופשיים מכל חוב, שעבוד, משכון, משכנתה, המחאת זכות, עיקול, הפקעה, עיכבון, חסימה, תניית שימור בעלות, נאמנות, זכות קדימה, זכות סירוב, זכות הצטרפות, אופציה או כל זכות צד שלישי אחרת.
- 3.3 הוא רשאי למשכן ולשעבד את הנכסים המשועבדים על פי אגרת החוב.
- 3.4 אין כל הגבלה או מניעה, על פי דין (לרבות כל צד, הוראה או הנחיה של רשות או גוף מוסמך כלשהו החלים על הממשכן), ועל פי מסמכי ההתאגדות של הממשכן, הסכם כלשהו או אחרת, על התקשרותו באגרת החוב או על ביצועה (ובכלל זה על יצירת השעבוד, מימוש הזכויות והתרופות המוענקות לבנק על פי אגרת החוב או מכוחה או העברת הנכסים המשועבדים), ולא דרושים אישורים, הסכמות, או היתרים מאת גורם כלשהו או נקיטת פעולות אחרות כלשהן על ידי גורם כלשהו לצורך כך.
- 3.5 כל שעבוד והתחייבות על פי אגרת החוב הינם חוקיים, תקפים ומחייבים באופן מלא וניתנים לאכיפה בהתאם לתנאיהם.
- 3.6 לא אירע איזה מהמקרים הנכרים בסעיף 6.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות) ולא ידוע לו כי צפוי להתקיים איזה מהמקרים כאמור.
- 3.7 למיטב ידיעתו, לא קיימות חבויות מס שלא שולמו בגין הנכסים המשועבדים.
- 3.8 העותקים של מסמכי ההתאגדות של הממשכן, אשר נמסרו לבנק, הינם מלאים ומעודכנים, נכון למועד חתימת אגרת החוב.

3.9 בוסל

4. התחייבויות הממשכן

הממשכן מתחייב בזה:

פעולות בנכסים המשועבדים:

- 4.1 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המשועבדים, בזכויות קודמות או שוות לזכויות הבנק (לרבות במקרים שבהם יפדה שעבוד בדרגה קודמת או שווה לשעבוד, והממשכן ירצה ליצור שעבוד אחר במקומו) ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- 4.2 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המשועבדים בשעבוד כלשהו הנחות לשעבוד (כל שעבוד כאמור, יקרא להלן: "השעבוד הנחות"), ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב ליצירת השעבוד הנחות ובהתאם לתנאי הסכמת הבנק כאמור, ככל שתינתן. הבנק לא יסרב לתת הסכמה כאמור מטעמים בלתי סבירים, אולם יהיה רשאי להתנות את הסכמתו בתנאים, כפי שיקבע הבנק מעת לעת והכל בכפוף לכל דין. פניית הממשכן לקבלת הסכמת הבנק, כאמור תעשה בכתב בלבד.
- 4.3 לא למכור, להעביר, להמחות, להשאל, למסור או להוציא מרשותו את הנכסים המשועבדים (או זכויותיו בקשר אליהם) או להרשות לאחר להשתמש בכל דרך שהיא בנכסים המשועבדים או לתת לאדם אחר יפוי כח או הרשאה אחרת כלשהי, או זכות או טובת הנאה כלשהן ביחס לנכסים המשועבדים; לא למחול או לוותר, באופן מלא או חלקי, על הנכסים המשועבדים או על כל זכות או תביעה העומדת או שתעמוד לממשכן, מעת לעת.

פועלים להפוך את הכל לפסגות ונח יתר, במידה ותצרה לבצע שינוי בפיקדון תוכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



0000008958_0002-0005

2 מתוך: 13

אשר שמשמך, מסמך זה, הנתון לך, הוא מסמך של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידורי של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

לעת, במישרין או בעקיפין, ביחס לנכסים המשועבדים, הכל - ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

- 4.4 לשלם במועדם לפי כל דין את כל המיסים, הארנונות, ההטלות ותשלומי החובה האחרים לכל הגורמים הממשלתיים, המוניציפליים והאחרים, המוטלים על הנכסים המשועבדים, על המסחר בהם או על ההכנסות הנובעות מהם, ולמסור לבנק לפי דרישתו הראשונה את כל האישורים, הקבלות והאסמכתאות ביחס לביצוע התשלומים וההפרשות כאמור. הבנק רשאי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת לממשכן של 15 ימים, למעט במקרים בהם אי ביצוע התשלום באופן מיידי עלול לגרום מק מהותי לבנק, לשלם על חשבון הממשכן איזה מהתשלומים כאמור לעיל, אשר לא שולמו על ידי הממשכן במועדם, והממשכן מתחייב לשלם לבנק, כל סכום ששולם כאמור, בצירוף הוצאותיו של הבנק בקשר לכך.
- 4.5 להיות אחראי כלפי הבנק לכל פגם בזכות הקניין של הממשכן בנכסים המשועבדים ולאמיתותם, תקפותם, ונכונותם של כל החתימות, ההסבות והפרטים של שטרות, מסמכים וניירות ערך, ככל שאלו מהווים חלק מהנכסים המשועבדים.
- 4.6 אם הנכסים המשועבדים כוללים זכויות על פי הסכם כלשהו, הממשכן מתחייב לקיים בדיקנות את כל התחייבויותיו על פיו, לא לאפשר יצירת עילה כלשהי לצדדים אחרים לכל הסכם כאמור לדרוש או לתבוע את ביטולו ולא להסכים לשינוי כלשהו בתנאיו ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב.

4.7 בוסל

4.8 בוסל

4.9 בוסל

4.10 בוסל

פעולות הממשכן

- 4.11 לנהל ספרי חשבונות נאותים ולהרשות לבנק או לציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור. הממשכן מתחייב לסייע לבנק או לבאי כוחו ולמסור להם לפי דרישתם הראשונה, כל מאזן, דו"ח כספי, פנקס חשבונות, כרטיס או כרטסת, סרט, ספרים, אסמכתאות ומסמכים אחרים וכן כל מידע שיירש על ידיהם לרבות הסברים בקשר למצבו הכספי והתפעולי של הממשכן ולעסקיו.
- 4.12 למסור לבנק דוחות כספיים של הממשכן, על חשבונו של הממשכן, בתכיפות ובתדירות כפי שיוורה לו הבנק מעת לעת, וכן - ככל שהממשכן צד למסמכים הרלוונטיים לסכומים המובטחים, כפי שסוכם בין הממשכן לבין הבנק במסגרת אותם מסמכים. בנוסף, תנאי מוקדם למתן שירותים בנקאיים לממשכן על ידי הבנק, או המשך מתן שירותים בנקאיים כאמור, הנו המצאת דוחות כספיים לבנק, כנדרש על פי הוראות בנק ישראל או על פי הוראות של רשות מוסמכת כלשהי או על פי הוראות כל דין.
- 4.13 כי לא יחול כל שינוי מבנה ביחס לממשכן, לעומת המצב הקיים במועד חתימת אגרת החוב, ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

הודעות ודיווחים

- 4.14 להודיע לבנק, בהקדם האפשרי, על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, ועל כל מקרה של תביעת זכות כלשהי בקשר עם הנכסים המשועבדים, נקיטה בהליכי הוצאה לפועל, צווי מניעה, צווי עשה או הליכים דומים אחרים, בקשר לנכסים המשועבדים; וכן להודיע בהקדם האפשרי למעקל, לאדם אשר תובע את הזכות או אשר נקט בהליכים כאמור לעיל, על קיומו של השעבוד ולנקוט באופן מיידי על חשבונו בכל האמצעים לשם הסרת העיקול, תביעת הזכות או ההליכים האמורים לעיל.
- 4.15 להודיע בהקדם האפשרי לבנק בכתב (ובמקרה של אירוע שאינו קשור בו - ככל שהדבר נודע לו ובסמוך לכך):
- 4.15.1 על קורות אירוע מהאירועים המכרים בסעיף 6.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות).
- 4.15.2 על שינוי שמו, כתובתו ומספר הזיהוי שלו;
- 4.15.3 על קבלת החזרים מרשויות המס בגין תשלומי מס אשר שולמו בקשר עם הנכסים המשועבדים.
- 4.16 הממשכן מתחייב להודיע לבנק בכתב על כל השגה או התנגדות שיהיו לו, אם יהיו לו, בקשר לכל חשבון, תמצית חשבון, אישור או הודעה כלשהם שהממשכן יקבל מהבנק בקשר עם אגרת החוב בערוץ תקשורת כלשהו, לרבות קבלת מידע באמצעות הדואר, מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב.

5. בוסל

6. פירעון מיידי

- 6.1 בלי לפגוע באיזו מזכויותיו האחרות של הבנק, הבנק רשאי, בהתקיים איזה מהמקרים המנויים בסעיף 6.1 זה להלן, בין אם ארעו בישראל ובין אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהממשכן לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן, אם וככל שנדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.5 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחויב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתהיה מעת לעת לפי הוראות דין זז, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראות הדין האמורה:
- 6.1.1 אם הממשכן יפר או לא יקיים תנאי כלשהו מתנאי אגרת החוב או איזה מהתחייבויותיהם האחרות כלפי הבנק על פי כל מסמך אחר שנחתם

מועלים להסוך את הכל לפיטוס ונח יתר, במידה ותוצעה לבצע שינוי בפיקדון חומל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01300 30000 02900 90000 00089 58210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

3 מתוך: 13

אישור שמסמך מס' 515246833, סניף 210, חתימת המנהל, המצוי מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

או שייחתם כלפי הבנק על ידי מי מהם;

- 6.1.2 אם יתברר כי הצהרה כלשהי מהצהרות הממשכן באגרת החוב או כל הצהרה אחרת שניתנה או שתיתן לבנק על ידי הממשכן במסמך אחר שנחתם או שייחתם כלפי הבנק על ידי, אינה נכונה או אינה מדויקת או אינה מלאה;
- 6.1.3 אם יהיה בכוננת הממשכן לבצע שינוי מבנה ביחס אליו או אם הממשכן יקבל החלטה ביחס לשינוי מבנה שלו או אם יבצע שינוי מבנה של הממשכן;
- 6.1.4 אם הממשכן יקבל החלטת פירוק מרצון; אם תוגש לגבי הממשכן בקשה לפירוק או בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון מסוג כלשהו (Bankruptcy / Insolvency) לרבות בקשה לצו לפתיחת הליכים או אם יינתן לגבי הממשכן צו פירוק או צו חדלות פירעון מסוג כלשהו לרבות צו לפתיחת הליכים מסוג כלשהו או סעד זמני מסוג כלשהו בעקבות בקשה כאמור; אם ימונה לממשכן מפרק, מנהל מיוחד, נאמן או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במינוי זמני או קבוע;
- 6.1.5 אם הממשכן יצהיר כי בכוננתו לנהל מגעים או אם יתנהלו מגעים לצורך גיבוש הסדר בין הממשכן לבין נושיו או חבריו או בעלי מניותיו או בינו לבין מי מהם או בינו לבין סוג פלוני שבהם בנוגע (בין היתר) לחוב של הממשכן כלפי מי מהנושים, החברים או בעלי המניות כאמור; אם הוגשה לבית המשפט בקשה להסדר כאמור לעיל ביחס לממשכן או אם יאושר הסדר על ידי הנושים או החברים או בעלי המניות כאמור או על ידי בית המשפט; או אם הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי מומחה לבחינת הסדר ביחס לממשכן או אם מונה מומחה כאמור או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במינוי זמני או קבוע;
- 6.1.6 אם תוגש בקשה לכינוס נכסים על כלל נכסי הממשכן, או על נכס או נכסים שבבעלותו, שהינם מהותיים בטיבם או היקפם, או אם יינתן צו לכינוס נכסים כאמור או אם ימונה בעל תפקיד לצורך מימוש נכסים כאמור, במינוי זמני או קבוע (לרבות כונס נכסים או נאמן);
- 6.1.7 אם תוגש בקשת עיקול או יוטל עיקול או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה או יינקט הליך גביה אחר כלשהו על מלל נכסיו של הממשכן או על נכס או נכסים שבבעלותו, שהינם מהותיים בטיבם או בהיקפם;
- 6.1.8 אם תוגש בקשה לכינוס או לעיקול על הנכסים המשועבדים או על נכסים כלשהם המופקדים בבנק או על בטוחה כלשהי שניתנה או שתיתן לבנק להבטחת חבוייתיו של הממשכן, כולל או חלקו, או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה כנגד נכסים כאמור, או אם יינתן צו לכינוס נכסים או צו עיקול כאמור או אם ימונה כונס נכסים קבוע או זמני על נכסים כאמור;
- 6.1.9 אם הממשכן הינו חברה ציבורית (כהגדרתה בחוק החברות) - ויראה לבנק, כי חל שינוי בשליטה בממשכן לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב; או - אם הממשכן הוא תאגיד אחר, ויראה לבנק, לפי שיקול דעתו, כי חל שינוי בבעלות על הממשכן או בשליטה על הממשכן לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב;
- 6.1.10 אם מי מבין הממשכן הודיע, כי אין או לא יהיה ביכולתו לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, כסדרם או אם הממשכן הפסיק לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, או לנהל את עסקיו;
- 6.1.11 אם תופסק העבודה או חלק ניכר ממנה אצל הממשכן למשך 30 ימים או יותר; או אם על פי שיקול דעת הבנק יחול איזה מהבאים ככל שהוא מהווה שינוי מהותי ברוב עסקי הממשכן או הנערב: (א) שינוי מהותי בתחום הפעילות של הממשכן; (ב) שינוי בתמהיל הפעילות של הממשכן, כך שעיקר הפעילות הפך להיות מסוכן יותר; (ג) שינוי מהותי בתחום גיאוגרפי של פעילות הממשכן (כדוגמת כניסה לפעילות מהותית בחו"ל שלא הייתה קיימת במועד ההתקשרות עם הבנק או כניסה לפעילות במדינות עם סיכון גבוה);
- 6.1.12 אם אירע אירוע או חל שינוי (או סדרה של אירועים או שינויים) אשר יש או עלולה להיות לו (או להם), השפעה שלילית מהותית. לענין זה, המונח "השפעה שלילית מהותית" משמעו: כל גורם או נסיבה שיש להם, או שקרוב לוודאי שתהא להם, השפעה שלילית מהותית על הממשכן, לרבות על פעילותו העסקית, מצבו הפיננסי, הביצועים העסקיים שלו, נכסיו, רכושיו, על יכולתו לבצע ולקיים איזו מהתחייבויותיו על פי אגרת החוב או התחייבויות אחרות שהממשכן התחייב בהן כלפי הבנק בקשר לסכומים המובטחים או בקשר לבטוחות שניתנו להבטחתם, או על תוקפם של מסמכים אלו, או איזה מהם, היכולת לאוכפם או לאכוף זכות מזכויות הבנק בהתאם להם;
- 6.1.13 אם הממשכן יפגר בתשלום סכום כלשהו מהסכומים המובטחים או בתשלום סכום אחר כלשהו שהממשכן חייב לבנק, בפיגור שמיניו עולה על 7 ימים;
- 6.1.14 **בוסל.**
- 6.1.15 אם מי מבעלי הזכויות בשעבוד הנחות, ככל שיהיה (להלן: "הנושה הנוסף") יפר איזה מהתחייבויותיו כלפי הבנק בקשר עם השעבוד הנחות או מימושו או אם הנושה הנוסף יודיע או יצהיר כי בכוננתו לממש את השעבוד הנחות או אם הנושה הנוסף יפנה אל הבנק בבקשה לקבלת הסכמת הבנק למימוש השעבוד הנחות, או אם הנושה הנוסף יקוט בצעדים כלשהם לצורך מימוש השעבוד הנחות, בלי שהתקבלה

פועלים להפוך את הכל לפשוט ונח יותר, במידה ותוצר לבצע שינוי בפקדון תוכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.



01300 40000 02900 90000 00089 58210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

4 מתוך: 13

515246833

מסמך זה התחנך אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

- לכך הסכמת הבנק מראש ובכתב, ובכלל זאת הגשת בקשה לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל לשימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד הנחות על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל;
- 6.1.16 אם לפי שיקול דעתו של הבנק ולפי הערכתו חל שינוי לרעה בבטוחות שניתנו או שיינתנו להבטחת פירעון הסכומים המובטחים כולן או חלקן, לרבות בשוויין, בתוקפן, בחוקיותן, ביכולת לאוכפן או בזכויות שהן מקנות לעומת המצב ביום יצירתן;
- 6.1.17 אם ידרש הממשכן לפרוע איזה מהחובות או ההתחייבויות, כולם או חלקם, שהממשכן חייב או יהיה חייב בהם לנושים אחרים, וזאת בפירעון מיידי או בפירעון אחר שלא על פי לוח הסילוקין המקורי של אותם חובות או ההתחייבויות;
- 6.1.18 אם יבוטל רישיון או זיכיון שהינו מהותי לפעילותו של הממשכן;
- 6.1.19 אם הממשכן יפר התחייבות שלו להמציא לבנק דוחות כספיים, ספרי חשבונות, הערכות שווי לרבות הערכות שמאי, אישור ר"ח חיצוני, אסמכתאות או מסמכים אחרים בקשר למצב עסקי, נכסיו וחובותיו, או אם הממשכן יפר דין, דרישה, הנחיה או הוראה אחרת כלשהי של רשות מוסמכת המחייבת אותו להמציא או לפרסם דוחות או מסמכים שונים;
- 6.1.20 אם ארע אירוע אי חוקיות והבנק הודיע לממשכן על כך בכתב ודרש את פירעון מלוא הסכומים המובטחים במועד שנקבע על ידי הבנק בהודעה מאת הבנק, והממשכן לא פרע לבנק את מלוא הסכומים שנדרשו עד למועד כאמור;
- 6.1.21 אם יעמוד להימחק או ימחק שמו של הממשכן מפנקס כלשהו המתנהל על פי דין או אם תרשם במרשם שמתנהל אצל רשם החברות לגבי התראה על כוונה לרשום אותו כחברה מפרה (כמפורט בסעיף 362 א (א) לחוק החברות) או אם הממשכן ירשם במרשם כאמור כחברה מפרה;
- 6.1.22 בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 6.1 זה לעיל, בשינויים שהעניין מחייב, לערב כלשהו לחביות הממשכן כלפי הבנק;
- 6.1.23 אם אירע אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מהמסמכים האחרים עליהם חתם או יחתום הממשכן (או ערב אחר כלשהו עבורו) כלפי הבנק, ושברשותם רשאי הבנק להעמיד חבות כלשהי שלו לפירעון מיידי.
- 6.1.24 **בוסל**
- 6.2 הממשכן מתחייב לשלם לבנק, על פי דרישת הבנק, את כל הסכומים שפירעונם נדרש על ידי הבנק כאמור בסעיף 6.1 לעיל, בצירוף כל הסכומים המגיעים לבנק על פי איזה מהמסמכים האחרים שנחתמו או שיחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן או עבורו בגין ובקשר עם הסכומים המובטחים (ובכלל זה, עמלות בגין פירעונם המוקדם טרם המועד המקורי שנקבע לפירעונם).
- 6.3 **בוסל**
- 6.4 די שיתקיים אחד המקרים המפורטים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 6.1 לעיל לצורך מימוש זכויותיו השונות של הבנק לפי סעיף 6 זה או סעיף 7 להלן, והבנק יהא רשאי לממש כל אחת מזכויותיו כאמור בנפרד וללא תלות באחרת.
7. **מימוש השעבוד**
- 7.1 אם קמה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6 לעיל, הבנק רשאי לאחוז בכל האמצעים שימצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ובכלל זה לממש את השעבוד, כולו או חלקו, ולממש את הנכסים המשועבדים, וזאת בכל דרך המותרת על פי דין, ולהשתמש בתמורות המימוש לצורך סילוק הסכומים המובטחים או כל חלק מהם והכל ללא צורך בקבלת הסכמת הנושה הנוסף, ככל שיהיה.
- 7.2 במקרה של מימוש השעבוד או מימוש הנכסים המשועבדים כאמור, ובכפוף לכל דין, הבנק רשאי למכור את הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, במכירה פומבית או אחרת, בעצמו או על ידי אחרים, במזומנים או בתשלומים או בכל דרך אחרת, במחיר ובתנאים לפי שיקול דעתו של הבנק. מימוש כאמור אפשר שיעשה, על ידי הבנק בעצמו או על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל, בין היתר, על ידי מינויו של בעל תפקיד (על פי בקשת הבנק). לצורך ביצוע האמור, הבנק או בעל התפקיד כאמור, לפי העניין, יהיה רשאי:
- 7.2.1 לקבל לרשותו את כל הנכסים המשועבדים או חלקם;
- 7.2.2 לנהל את הנכסים המשועבדים;
- 7.2.3 למכור או להסכים למכירת הנכסים המשועבדים כולם או חלקם, להעבירם או להסכים להעברתם בכל אופן אחר או לבצע כל פעולה אחרת ביחס לנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, הכל לפי תנאים שימצא לנכון;
- 7.2.4 לפעול ולעשות את כל הנדרש על מנת לבקש ולקבל פטורי מס, הקלות והנחות לגבי הנכסים המשועבדים או לגבי נכסים אחרים שהיו מגיעים לממשכן אילו הוא ביצע בהם עסקה, לרבות עסקת מכר.
- 7.2.5 לקבל מידע מרשויות המס בקשר עם הנכסים המשועבדים, דוחות מס אשר הוגשו על ידי הממשכן, שומות, צווים, הפסדים צבורים, הפסדים

פועלים להמך את הכל לשימוש נוח יותר, במידה ותרצה לבצע שינוי בפקדון תוכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833

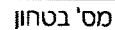


01300 50000 02900 90000 00089 58210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

5 מתוך: 13

אישור שמסמך לסיוף נחתם על ידי הנהלת
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



6 מתוך: 13



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

ההפקדה של הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, בחשבון הממשכן, או לחדש את הפקדת הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, וזאת בתנאים לפי שיקול דעת הבנק ובכפוף לכל דין (להלן: "הארכת הפקדה").

10.1.2 ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יהיו אותם פיקדונות כספיים חלק מהנכסים המשועבדים והם ייחשבו כמשועבדים לבנק בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה ובהמחאה על דרך השעבוד בהתאם לתנאי אגרת חוב זו.

10.1.3 בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה הבנק לא יהיה מחויב למסור או להעביר או לשלם לממשכן או לפקודתו או לצד שלישי כלשהו את הפיקדונות הכספיים וחבות הבנק כלפי הממשכן לא תהיה חבות מקובלת של בנק כלפי לקוח או כלפי מפקיד, אלא חבות המותנית בפירעון מלוא הסכומים המובטחים וזאת בין אם ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, ובין אם לאו.

10.2 בלי לגרוע מהאמור בסעיף 10.1 לעיל, בנוסף לאמור באגרת החוב, לבנק זכויות עיכוב, עיכובון, קיזוז ושעבוד, על כל כספים, שטרות, ניירות ערך, ניירות סחירים, עבירים ואחרים, פיקדונות, בטוחות, זהב, מטבעות, מט"ח, דוקומנטים, זכויות ונכסים אחרים העומדים או שיעמדו בכל אופן ודרך לזכות או עבור הממשכן בבנק, לרבות אלה שנמסרו לבנק לגביה, למשמרת, בתור בטוחה (ובכל זה על פי אגרת החוב) או באופן אחר והכל כמפורט בכל המסמכים שנחתמו או שייחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן. הבנק רשאי להשתמש בזכויות כלשהן שלו כאמור לעיל, וזאת לצורך פירעון הסכומים המובטחים או הבטחת פירעונם. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הבנק על פי כל דין.

11. מהות השעבוד ותוקפו

11.1 השעבוד הינו בעל אופי מתמיד ויישאר בתוקף עד שהבנק יאשר בכתב את ביטולה של אגרת החוב.

11.2 ניתנו או יינתנו לבנק בטוחות אחרות לפירעון הסכומים המובטחים יהיו כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו.

11.3 אגרת החוב, השעבוד, תוקפו, הזכויות, הסמכויות והתרופות המוקנות לפי אגרת החוב לבנק וכל התחייבויות הממשכן כלפי הבנק על פיה:

11.3.1 לא יהיו תלויים בתוקפן או בחוקיותן של בטוחות אחרות כלשהן שהבנק זכאי להן או יהיה זכאי להן, בקשר לפירעון הסכומים המובטחים, לא יושפעו ולא יפגעו על ידיהן וכן לא יושפעו ולא יפגעו במקרה של פגם כלשהו ביצירה או ברישום של בטוחות אחרות כאמור; וכן-

11.3.2 לא יהיו תלויים בתוקפם או בחוקיותם של מסמכים אחרים כלשהם; וכן -

11.3.3 לא יושפעו בשום צורה שהיא, לא יגרע מתוקפם, הם לא יצומצמו ולא ישוננו, ולא יראו כאילו נעשה לגביהם ויתור כלשהו, לרבות מכוח אילו מהפעולות, המחזלים, הנסיבות, העניינים או הדברים האחרים המפורטים להלן:

11.3.3.1 אי כשירות או חוסר סמכות של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;

11.3.3.2 שינוי בבעלות, בשליטה, בפעילות, בשותפים בשותפות או במעמד של הממשכן או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים (ובכלל זה בשל מיזוג או שינוי מבנה אחר);

11.3.3.3 העדר אפשרות אכיפה, אי חוקיות, או חוסר תוקף, של התחייבות מהתחייבויות הממשכן, ערב כלשהו לסכומים המובטחים או צד כלשהו להסכמים הנכללים בנכסים המשועבדים, על פי כל מסמך רלוונטי;

11.3.3.4 אי ביצוע על ידי הממשכן של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי כל מסמך רלוונטי לנכסים המשועבדים;

11.3.3.5 הליכי חדלות פירעון, הסדר חובות, הבראה, פשיטת רגל, פירוק או פטירה (לפי העניין) של הממשכן או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, פשרה או הסדר על ידי בית המשפט או פשרה או הסדר אחר של הממשכן (ובמקרים אלה הבנק יהיה רשאי לתבוע כנושה את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, או להסכים לתשלום כלשהו בפשרה ולקבלו, בלי להביא בחשבון כל תשלום ששולם או ישולם לבנק על פי אגרת החוב);

11.3.3.6 פשרה או מתן ארכה או הקלה לממשכן, שינויים בהתחייבויות מהתחייבויות הממשכן בקשר לסכומים המובטחים או כל מסמך אחר שיחתם על ידי הממשכן;

11.3.3.7 ויתור שיוענק על ידי הבנק לכל צד לשטר שהבנק יחזיק בו להבטחת פירעון סכום מהסכומים המובטחים או לכל צד שלישי שזכויות כלפיו נכללות בנכסים המשועבדים;

11.3.3.8 דחיית הגשת דרישות נגד הממשכן על פי אגרת החוב או שיהיו בהגשתן, בלי שהדבר יחשב תקדים, ויתור התיישנות, פקיעת זכויות או רשלנות מצד הבנק.

12. בוטל

13. בוטל

14. רישום והפקדה

הבנק רשאי לרשום את השעבוד אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין או בכל מרשם ציבורי. הממשכן מתחייב בזה לחתום לפי דרישתו הראשונה של הבנק

פועלים להפוך את הכל לפסגות נוח יתור, במידה ותוצר לבצע שינוי בפקדון תוכל לפנות למספר

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01300 70000 02900 90000 00089 58210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

7 מתוך: 13

רשות התאגידים
מחלקת רישום
מחלקת העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

על כל התעודות והמסמכים הדרושים לצורך יצירת השעבוד, הקניית תוקפו וביצוע כל התחייבויותיו של הממשכן על פי אגרת החוב.

15. פדיון השעבוד

לממשכן, לנושה הנוסף, ככל שיהיה, או לכל אדם אחר שזכותו עלולה להיפגע ממתן אגרת החוב או ממימושה או למי מטעמם לא תהא זכות כלשהי על פי סעיף 13(ב) לחוק המשכון, תשכ"ז 1967 - או כל הוראת דין שתבוא במקומו, והם לא יהיו רשאים לפדות את השעבוד, כולו או חלקו, בדרך של פירעון הסכומים המובטחים או כל חלק מהם קודם הגיע מועד פירעונם המוסכם. פירעון מוקדם כאמור יהיה כפוף לאמור במסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידי הממשכן בקשר עם הסכומים המובטחים.

16. העברה וגילוי מידע

16.1. בסעיף זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המובאת בצידם:

16.1.1 "העברה" - מכירה, הסבה, המחאה או כל דרך אחרת של העברה, בשלמות או בחלקים, במישרין או באמצעות חברה ייעודית

("Special Purpose Company"), באופן מלא או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות (Participations) ובכל דרך

אחרת שהבנק ימצא לנכון. ההעברה יכול שתיעשה לנעבר אחד או למספר נעברים, באותו מועד או מעת לעת;

16.1.2 "מידע" - מידע המצוי כיום ברשות הבנק או שיהיה מצוי ברשותו בעתיד (ובכלל זה מידע שהועבר לבנק על ידי הממשכן או מידע עליו,

אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב), ובכלל זה מידע על השעבוד מידע על הנכסים המשועבדים;

16.1.3 "נעבר" - כל אדם או תאגיד, בין מישראל ובין מחוץ לישראל;

16.1.4 "הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב" - זכויות וחובות הבנק בקשר לשעבוד ולנכסים המשועבדים ועל פי אגרת החוב;

16.1.5 "מתקשר פוטנציאלי" - נעבר אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עמו מו"מ לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב אליו;

16.1.6 "יועצים" - יועצים מטעם הבנק, או מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן חברות העוסקות בדירוג אשראי שיועסקו לצורך דירוג זכויות

וחובות הבנק בקשר לסכומים המובטחים והזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב וחברה משערכת עליה רשאים להסתמך גופים המפוקחים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך ציטוט מחירי נכסי חוב לא סחירים שלהם;

16.2 הבנק רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ובלי צורך בקבלת הסכמת הממשכן לכך (בכפוף לכל דין), לבצע העברה של הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, כולו או חלקו (ובלבד שהממשכן לא יישא בכל הוצאה או עלות הנובעת מההעברה או בקשר אליה והידועה במועד ההעברה):

16.2.1 לכל נעבר שהוא גוף מבין הגופים שלהלן: קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד -

1994, או חברה לניהול קרן כאמור; קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981; תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכן תאגיד מקבוצת החברות לה שייך תאגיד בנקאי ישראלי כאמור; קרן השקעה, כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008 או כל תאגיד בשליטתם של הגופים המנויים לעיל (וכן לגופים בחו"ל המקבילים לגופים המנויים לעיל (המפוקחים על ידי הרשות הרלוונטית במדינת התאגדותם או במדינות בהן הם פועלים); או -

16.2.2 במסגרת עסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או במסגרת כל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם; או -

16.2.3 לכל אדם (אף אם אינו מבין הנעברים המנויים לעיל), לפי שיקול דעת הבנק ולא מגבלה (למעט אם וככל שמגבלה כאמור קבועה בדין) - וזאת אם אירע אירוע המקנה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 6 לעיל.

16.2.4 למניעת ספק, בכל מקרה של העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, הבנק לא יהיה מנוע מלשמש כמנהל אשראי, כנאמן בטוחות או בתפקיד אחר בקשר עם הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור.

16.3 הממשכן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור, ובכלל זה לחתום על כל מסמך שידרש לעניין זה ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי הבנק, לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב (ככל שרלוונטי), ובלבד שלא יידרש לשאת בהוצאות לצורך כך.

16.4 הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע לכל מתקשר פוטנציאלי, נעבר שבוצעה לו העברה, יועצים או צדדים רלוונטיים. כמו כן, הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע ליועצים או לצדדים רלוונטיים, לצורך התקשרות פוטנציאלית בעסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או בכל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם או לצורך ביצוע. גילוי המידע כאמור

פועלים להבטיח את הכל למסמכים ונח יתור, במידה ותורו לבצע שינוי בפרטות המכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.



01300 80000 02900 90000 0008958210 10022 02108 30000 91406

0000008958_0002-0005

8 מתוך: 13

רשות התאגידים
שם המסמך: זה התחום אלקטרוני,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

יהיה כפוף לחתימת מקבלי המידע כאמור על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיהיה מקובל על הבנק, וזאת למעט אם חלה על מקבלי המידע כאמור חובה לשמירת סודיות על פי דין.

16.5 הממשכן מתחייב שלא לבצע העברה לאחר של איזה מזכיותיו או חובותיו בקשר עם השעבוד או על פי אגרת החוב ללא קבלת הסכמת הבנק, מראש ובכתב.

17. עמלות והוצאות

17.1 הממשכן ישלם לבנק עמלות והוצאות הקשורות לאגרת החוב או על פיה, ובכלל זה בקשר ליצירת השעבוד או לתפעולו השוטף, לתיקון תנאיו לפעולות לשמירה על תקופו ולביטול רישומו או רישום כלשהו ביחס אליו בכל מרשם רלוונטי.

17.2 בנוסף, הממשכן ישא בכל העמלות ובכל ההוצאות הסבירות בקשר עם גביית סכומים המגיעים או שגיעו לבנק על פי אגרת החוב, ובקשר עם מימוש השעבוד והנכסים המשועבדים כאמור באגרת החוב, ואשר הבנק לא היה יכול להימנע מהן באמצעים סבירים (ובכלל זה שכר טרחת בעלי תפקיד והוצאותיהם ושכר טרחה סביר של עורכי דין). כן ישא הממשכן בכל הוצאה, תשלום, אגרה או עלות כאמור בקשר עם פירעון טרם זמנם של פיקדון לתקופה או של תוכנית חיסכון, מכירת ניירות ערך ודמי אחסנה של הנכסים המשועבדים.

17.3 הוצאות הקשורות להליכים משפטיים ייגבו בכפוף להוראות כל דין. סכום שכר טרחת עו"ד יהיה כפי שייקבע בהחלטות בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל, ואם אין כאלה, כפי שיוסכם עם הממשכן בכתב. על אף האמור, בהליכי הוצאה לפועל, אם לא נקבע שכר טרחה כאמור, יהא הבנק רשאי לחייב את הממשכן בשכר הטרחה המינימאלי שנקבע מכוח סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961.

17.4 הוצאות שאינן מופיעות באגרת החוב או שסכומן לא נקבע באגרת החוב, ישולמו על ידי הממשכן בסכומן הממשי.

17.5 כל ההוצאות כאמור לעיל ישולמו על ידי הממשכן לבנק עם דרישתו הראשונה בכתב, אולם לגבי פעולה או מעשה שהממשכן חייב לעשותו, תקום החבות לפי דרישת הבנק או בעת ביצוע הפעולה או המעשה, לפי המוקדם.

17.6 בלי לגרוע מאיזה מזכיות הבנק על פי אגרת החוב, הממשכן יפרע לבנק כל חבות שלו כלפי הבנק בגין עמלות או הוצאות כאמור לעיל בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המירבי וזאת ממועד היווצרה או ממועד דרישתה, לפי העניין, ועד לסילוקה המלא בפועל, והכל כמפורט באגרת החוב.

17.7 כל העמלות וההוצאות, בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המירבי, כאמור בסעיף 17 זה לעיל, יהוו חלק מהסכומים המובטחים ויהיו מובטחות על ידי השעבוד.

17.8 האמור באגרת החוב לגבי עמלות והוצאות יחול, אלא אם כן הוסכם או יוסכם אחרת בין הבנק ובין הממשכן בכתב.

18. ספרי הבנק ומידע

18.1 ספרי הבנק וחשבונותיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם לכל פרטיהם, ובין היתר בנוגע לחישוב יתרת הסכומים המובטחים, פרטי השטרות והבטוחות שניתנו להבטחת הסכומים המובטחים, ולכל עניין אחר הקשור לאגרת החוב או לסכומים המובטחים או למסמכים שיחתמו בהמשך או בקשר לכל אלו. העתקים מספרי הבנק או כל קטע מהם או מהדף האחרון של ספרי הבנק, שיאושרו על ידי פקיד הבנק על גביהם או במסמך נפרד, ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהם.

18.2 כל הפרטים שהממשכן מסר או ימסור לבנק ישמשו את הבנק בעבודתו השוטפת, כמקובל ובכפוף לכל דין, וייאגרו, בהתאם להוראות הדין, על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שסיפק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים.

19. אחריות הממשכן

19.1 בוסל

19.2 במקרה שהממשכן מהווה גוף משפטי, מאוגד או בלתי מאוגד, או נאמן או מנהל עזבון או בעל חשבון משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו המהווה צירוף של גופים, לא תיפגענה התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב מכל שינוי בשם, שינוי מבנה או שינוי בהרכב של הממשכן.

20. הודעות והתראות

20.1 הבנק ישלח לממשכן הודעות בכל הקשור לאגרת החוב רק ככל שאלו נדרשות בהתאם לדין או על פי סיכום מפורש ובכתב בין הבנק לבין הממשכן.

20.2 כל הודעה שתישלח באמצעות הדואר על ידי הבנק אל הממשכן, במכתב רשום או רגיל לפי הכתובת העדכנית ביותר המופיעה באגרת החוב או במסמכי פתיחת חשבון בבנק או לפי כל כתובת המופיעה במרשם האוכלוסין או לפי כתובת המשרד הרשום של הממשכן, או לפי כתובת אחרת שעליה יודיע הממשכן, לבנק בכתב, תחשב להודעה חוקית שנתקבלה על ידי הממשכן, תוך 72 שעות מזמן שנשלח המכתב הכולל את ההודעה.

20.3 אישור בכתב מאת הבנק או מי מטעמו בדבר משלוח הודעה כלשהי כאמור בסעיף 20 זה לעיל ובדבר מועד המשלוח, ישמשו הוכחה לכאורה בדבר המשלוח על ידי הבנק ומועדו, והכל כנקוב באישור.

מועלים להפוך את הכל למשפט ציבורי, במידה ותוצר לבצע שינוי בתיקון חובל לפחות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



IPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01300900000290090000000895821010022021083000091406

0000008958_0002-0005



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

21. הדין המהותי ומקום השיפוט

- 21.1 אגרת החוב יפורש על פי ובהתאם לדין מדינת ישראל.
- 21.2 מקום השיפוט הייחודי לצורך אגרת החוב נקבע בזה כדלקמן: בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום חתימת אגרת החוב או בבית המשפט המוסמך באחת הערים הבאות: תל-אביב-יפו, חיפה, באר-שבע, לוד או נצרת.

22. כללי

- 22.1 כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות של הממשכן כאמור באגרת החוב הם בלתי חוזרים, ובאים בנוסף ובלי לגרוע מכל הצהרה, מצג, התחייבות, הוראה או הרשאה אחרת של מי מהם כלפי הבנק על פי אגרת החוב או על פי איזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידי הממשכן, והבנק התקשר או יתקשר עם הממשכן בהסכמים להעמדת שירותים בנקאיים נשוא הסכמים המובטחים ובבטוחות שלהבטחתם, ובבטוחות שלהבטחתם, בין היתר, בהסתמך על כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות כאמור.
- 22.2 כל ביטול או שינוי של חביוות הממשכן כלפי הבנק על פי אגרת החוב, לרבות ויתור או פשרה, מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. כל ויתור, ארכה, הנחה, שתירה, הימנעות מפעולה מצד אחד הצדדים לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או קיומה הבלתי נכון של התחייבות כלשהי של הצד האחר על פי אגרת החוב, לא ייחשבו כויתור של הצד המוותר על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה.
- 22.3 הבנק רשאי לחייב כל חשבון בבנק המתנהל עבור הממשכן (בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים), לפי שיקול דעת הבנק, בכל הסכמים שהממשכן חייב לשלם על פי הוראות אגרת החוב ואשר לא שולמו כאמור, והכל למעט אם סוכם אחרת במפורש בין הבנק לבין הממשכן. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של הממשכן לשלם לבנק את מלוא הסכמים שהממשכן חייב לשלם לבנק על פי אגרת החוב בהתאם לתנאיו. בלי לגרוע מזכויות הבנק, לרבות על פי אגרת החוב ובנוסף להן, הממשכן נותן לבנק הוראה והרשאה בלתי חוזרת, לחייב את חשבוניתו כאמור בסעיף זה לעיל.
- 22.4 זכויות הבנק לפי אגרת החוב הן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בהמשך ובנוסף ובלי לגרוע מכל זכות שקיימת או שתהיה לבנק על פי דין או על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם על ידי הממשכן או עבורו לטובת הבנק, ובכלל זה מסמכים שעניינם פתיחת וניהול חשבונות בבנק (להלן: "המסמכים הנוספים"). אין באמור באגרת החוב כדי לפטור את הממשכן או ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, מחבות כלשהי שלו לבנק, הבנק יהיה רשאי לעמוד על זכויותיו ולנקוט כנגד צדדים כאמור בכל האמצעים המוקנים לבנק על פי אגרת החוב, המסמכים הנוספים, ועל פי כל דין.
- 22.5 הוראות אגרת החוב והוראות המסמכים הנוספים הן משלימות, אולם בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת החוב לבין הוראות המסמכים הנוספים, בהתייחס לנושאים הנדונים באגרת החוב, יגברו הוראות אגרת החוב.
- 22.6 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 11 - 12 לעיל, מובהר כי לא יהיה במימוש השעבוד הנחות, ככל שיהיה, כדי לפגוע בתוקף השעבוד או באיזה מזכויות הבנק על פיו או בכדי לצמצמן. היה וימומש השעבוד הנחות, וכל עוד לא בחר הבנק אחרת, ימשיך השעבוד לחול במלוא תוקפו על הנכסים המשועבדים.
- 22.7 בכפוף לכל דין, אין באמור באגרת החוב כדי ליצור זכויות לטובת צד שלישי כלשהו.
- 22.8 בכל מקרה שבו לפי אגרת החוב רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי, אין הוא חייב לעשות כן.
- 22.9 בכל מקרה שבו רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי על פי אגרת החוב ללא הודעה מוקדמת - תהיה זכות הבנק כאמור כפופה לאמור בכל דין שלא ניתן להתנות עליו.

23. פרשנות והגדרות

- 23.1 המבוא לאגרת החוב ונספחיה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ותנאי מתנאיה. כותרות הסעיפים באות לשמש מראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהן בפירוש אגרת החוב.
- 23.2 לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך. לשון מין זכר כוללת מין נקבה, ולהיפך.
- 23.3 אלא אם נאמר אחרת במפורש, בכל מקרה של איזכור דין כלשהו באגרת החוב, הכוונה היא לנוסחו של הדין כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד רלוונטי.
- 23.4 בכל מקום בו נזכר הממשכן, הכוונה היא לממשכן, לרבות יורשיו, עזבונו, מבצעי צוואתו, אפוטרופוסי, מפרקו, נאמניו וכל הבאים במקומו.
- 23.5 למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים באגרת החוב המשמעות כמפורט בצד:
- 23.5.1 "אירוע אי חוקיות" - איזה מהאירועים הבאים:
- 23.5.1.1 אם הבנק לא יוכל לממן את עצמו במטבע רלוונטי לסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבות הנוצרות בשינויים שחלו בשוק הכספים הבינלאומי, או אם הבנק לא יוכל לקבוע את שיעור הריבית החלה על הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבה כלשהי, או אם המשך העמדת הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, בתנאיהם הקיימים יתפזר לבלתי אפשרי מסיבה כלשהי;

מועלים להפוך את הכל למסמך נא, במידה ותצרה לבצע שינוי בפרק זה תוכל לנסות למסמך

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01301000000290090000000895821010022021083000091406

0000008958-0002-0005

10 מתוך: 13

אשר משרד המסחר והתעשייה, מנהל העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

- 23.5.1.2 כתוצאה משינוי דין, או נוכח שינויים שיחולו בממשק או בעסקיו, המשך העמדת הסכומים המובטחים על ידי הבנק, כולם או חלקם, על פי תנאיהם, כפי שיהיו בכל מועד רלוונטי, או מתן תוקף להתחייבותו או שימוש בזכויות של הבנק בהתאם לאיזה מהמסמכים שנחתמו או שיחתמו לטובת הבנק על ידי הממשק או עבורו בקשר עם הסכומים המובטחים, יהפכו לבלתי חוקיים או יהוו הפרה של הדין מצד הבנק (לרבות הפרה של תקנה, כלל, הוראה הנחיה או צו). מובהר, כי חריגה של הבנק מהמגבלות הקבועות בהוראות בנק ישראל, ובכלל זה בהוראת ניהול במקאי תקן 313 שעניינה חבות "לווה בודד" או "קבוצת לווי", תהווה הפרה של הדין כאמור.
- 23.5.2 **"בטוחות"** - ערובות, שיעבודים, משכונות ובטוחות אחרות מכל מין וסוג שהם.
- 23.5.3 **"הבנק"** - בנק הפועלים בע"מ על כל אחד מסניפיו או משרדיו בישראל, וכן כל הבא במקומו או מכוחו וכל נעבר שלו.
- 23.5.4 **"הליך גביה"** - הליך לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967; לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995; לפי פקודת המיסים (גביה), או לפי חוק אחר המקנה סמכויות גביה המקבילות לסמכויות המוקנות בהליכים אלה.
- 23.5.5 **"הסדר"** - הסדר, הסדר חוב או הצעת פשרה.
- 23.5.6 **"דין"** - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981.
- 23.5.7 **"בעל תפקיד"** - כונס נכסים, מפרק, נאמן, מנהל מיוחד, מקבל נכסים או בעל תפקיד דומה אחר.
- 23.5.8 **"דוחות כספיים"** - דוחות כספיים תקופתיים, הערוכים במתכונת שמקבעה על פי כל דין ועל פי עקרונות חשבונאיים מקובלים, שהממשק או חברה-בת כלשהי של הממשק חייבים או יהיו חייבים לערוך על פי כל דין.
- 23.5.9 **"חבות"** - חוב, התחייבות או חיוב כלפי הבנק, מסוגים כלשהם (קיימים ועתידיים, ישירים או עקיפים, מותנים ושאינם מותנים, לרבות של אדם או תאגיד כלשהו כערב כלפי הבנק) ומכל עילה שהיא, הכל כפי שיהיו מעת לעת, לרבות כל חבות כאמור כלפי הבנק בחשבון כלשהו, ואף אם חשבון כאמור הינו חשבון בבעלות משותפת.
- 23.5.10 **"חבות בגין ערבויות לצד שלישי"** - כל חבות קיימת או שתהיה לממשק כלפי הבנק בקשר או בגין ערבות שנתן או שייתן הממשק לבנק להבטחת חבות של צדדים שלישיים כלשהם כלפי הבנק.
- 23.5.11 **"חוק החברות"** - חוק החברות, תשנ"ט - 1999.
- 23.5.12 **"חוק הערבות"** - חוק הערבות, התשכ"ז-1967.
- 23.5.13 **"לוח בסניף"** - מסך או לוח שהוצג בסניף של הבנק וכן דף מידע שהונח על הדלפק בסניף הבנק שבו מתבצעות עסקאות הנוגעות לעניין, ובמשרד של הבנק או בסניף של הבנק שאין בו שירותי דלפק, גם מענה קולי.
- 23.5.14 **"חוק חדלות פירעון"** - חוק חדלות פירעון ושקום כלכלי, התשע"ח-2018.
- 23.5.15 **"מס"ח"** - כל מטבע חוץ בר המרה חופשית.
- 23.5.16 **"מס"** - כל המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה אחרים, מכל מין וסוג שהם, לרבות בגין הכנסה, רווח הון, או רווחים; מע"מ, ניכויים וניכויים במקור המהווים לפי טיבם, או המשתלמים על חשבון, מסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה כאמור, לרבות ריביות וקנסות בקשר למסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה.
- 23.5.17 **"ספר הבנק"** - לרבות רישומים של הבנק וגם כל ספר, פנקס, דף חשבון, חוזה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הממשק, כרטיס, גיליון של הבנק או שהופקו על ידי הבנק, סליל רישומי הבנק, העתקים של כל אלו שאושרו על ידי הבנק או הוגשו על ידו כחלק מספריו וכל שניתן להפיק מכל אלו באמצעי אחסון נתונים או אחזורם, הדמיה אלקטרונית וטכנולוגיה אחרת, שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.
- 23.5.18 **"ריבית בשיעור המירבי"** - לגבי מטבעי ישראל - הריבית המירבית כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבעי ישראל שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף. לגבי מט"ח - הריבית המירבית, כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במט"ח הרלוונטי, שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף.
- 23.5.19 **"רישומים"** - כל רישום או העתק של רישום המשמרים את המידע על פעולות בחשבון בבנק או את נתוניו של חשבון בבנק ופרטיו בין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה, שכפול, הדמיה אלקטרונית, צילום (לרבות מיקרופילם) ובין שנרשם או העתק באמצעות כל מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני או כל טכנולוגיה המשמרת את המידע על פעולות בחשבון בבנק או בקשר אליו וכן פלט, חומר מחשב שהוא מידע ומסר אלקטרוני הכולל נתונים על חשבון בבנק או הודעות הבנק בקשר לחשבון בבנק, אשר נוצר באמצעי רישום של מחשבים של הבנק, כמשמעותם של "פלט" "חומר מחשב" (שהוא מידע) ו"מחשב" בחוק המחשבים התשנ"ה - 1995 וכן הדפסת תוכנו של קובץ מחשב מחשב על נייר, או כל רישום בכל אמצעי אחר של הבנק או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם שהבנק נוהג להשתמש או להיעזר בהם ברישומיו.

טעמים להחזק את הכסף למשך זמן, במידה ותרצה למעט שינוי בפרק, תוכל למצוא לטופר

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833

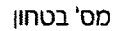


01301100000290090000000895821010022021083000091406

0000008958_0002-0005

11 מתוך: 13

מחשבות העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



12 מתוך: 13



מספר סידור של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

מס' סניף

מס' בטחון

במטבע ישראל ו/או במט"ח, בין שיש להן קיום בכתב ובין אם ניתנות לשחזור או להוכחה באמצעים אלקטרוניים או אחרים.

בוסל 23.5.32

בוסל 23.5.33

בוסל 23.5.34

בוסל 23.5.35

בוסל 23.5.36

24. בוסל

25. בוסל

כל אחד מאתנו הח"מ, מאשר כי הבנק הביא לידיעתו את העובדות המפורטות באגרת החוב בקשר עם הסכומים המובטחים בטרם חתימתו על אגרת החוב. בנוסף, כל אחד מאתנו מאשר כי ניתנה לו הדמנות סבירה לעיין באגרת החוב בטרם חתימתו עליו וכי קיבל לידי עותק חתום של אגרת החוב.

ולראיה באנו על החתום:

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833

חתימת הממשכן 1

א.ס.א.י.פי.ג'י. טרמינל בייפור

שם הממשכן 1

תפקיד החותם 2 בשם

הממשכן 1

שם החותם 2 בשם

הממשכן 1

תפקיד החותם 1 בשם

הממשכן 1

שם החותם 1 בשם

הממשכן 1

פועלים להפוך את הכל למעשה ו/או לתוצאה, במידה ותוצאה למעשה שישם בפיקודן תוכל לפנות לסניף

מק"ט בטחונות: 5444089486 מהדורה: 06/20



SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833



01301300000290090000000895821010022021083000091406

0000008958_0002-0005

13 מתוך: 13

השירות שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



תאריך: 30/08/2021

לכבוד:
בנק הפועלים בע"מ
ג.א.ג.

הנדון: אישור בדבר קבלת החלטת דירקטוריון ליצירת בטוחות

אנו הח"מ, א.א.י.פי.ג'י. טרמינל בייפור (מספר מזהה 515246833) (להלן: "הממשכן") מאשרים בזאת כי דירקטוריון התברה, קיבל את ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 עד 4 להלן, וזאת בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של הממשכן:

ליצור את הבטוחות המפורטות בסעיף להלן, במסגרת אגרת חוב עליה יחתום הממשכן (להלן: "אגרת חוב"), להבטחת הפירעון של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") מאת הממשכן: (להלן: החייב)

בקשר עם מתן שירותים בנקאיים לחייב או בקשר לחביות אחרות של החייב לבנק (לרבות בקשר לחובות בגין ערבויות לצד שלישי) או בכל דרך אחרת (בין שהסכומים כאמור מגיעים או שיגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, ובין אם החייב התחייב בהם או יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי) העומדים לפירעון לפני מימוש הבטוחות המפורטות בסעיף 1 להלן או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, והכל בקשר עם שירותים בנקאיים מסוימים כמפורט להלן:

אשראי מסוג	מספר חשבון	סכום האשראי	במטבע	תאריך מסמך אשראי	קותרת המסמך
ערבות בנקאית	8404	8,000,000.00	שקל חדש	30/08/2021	בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית

שקיבל או שיקבל החייב ללא הגבלה בסכום ובתוספת כל סכום אחר המגיע ושיגיע לבנק מהממשכן על פי אגרת חוב, ללא הגבלה בסכום. 1. ואלו הבטוחות:

שעבוד קבוע, משכון והמחאה על דרך השעבוד, בדרגה ראשונה על:

#	סכום הפיקדון	מטבע הפיקדון	מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון
1	8,000,000.00	שקל חדש	2420001

- 1.1. תמורותיהם, דמי הפדיון, ההכנסות והפירות בגינם או הנבעים מאיזה מהם (להלן: "הרכוש המשועבד"); וכן -
- 1.2. כל זכויות הממשכן לפיצוי או לשיפוי וכל זכות אחרת שתהיה לו כלפי צד שלישי בשל אובדן, נזק או הפקעה של הרכוש המשועבד, לרבות זכויות ביטוח וזכויות על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 או על פי כל דין אחר; וכן -
- 1.3. כל זכויותיו של הממשכן: (א) לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, אשר יהיה בהם כדי להקטין או להפחית את שיעור המס או את חבות המס של הממשכן, ככל שהממשכן יהא זכאי להם במועד מימוש השעבוד או הרכוש המשועבד אם ימומש; וכן (ב) לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים, ובכלל זה את זכותו של הממשכן לעשות שימוש או לקזז הפסדים הנבעים ממימוש השעבוד או הרכוש המשועבד; וכן (ג) לברירה אם לנצל פטור או הקלה או הנחה או קיזוז או ניכוי כאמור לעיל; והכל - בין שאלו נובעים ממכירת הרכוש המשועבד ובין אם לאו, בין שאלו מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או כל דין אחר.
2. לחתום על כל אגרת חוב או מסמך כפי שיידרש על ידי הבנק, מעת לעת ובכל עת בקשר עם ההחלטה האמורה בסעיף 1 לעיל (להלן: "מסמכי השעבוד").
3. להסמך את האנשים הבאים (להלן: "המורשים"): MIAO QIANG (יחיד/לחוד/יחיד ולחוד), בצירוף חותמת הממשכן או שמו המודפס לחתום בשם (ת.ז. _____), בהרכב חתימות: _____ (יחיד/לחוד/יחיד ולחוד), מוסמך לחתום בשם הממשכן על טופס "פרטי משכנתאות ושעבודים" כנדרש לפי תקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999.



00300100000290100000008934023010022021083000011407

מק"ט בטוחות: 0000000000 מהחברה: 0000089340_0001-0001[1]
1. לסניף 2. לרשם 3. ללקוח עמוד 1 מתוך 3

אישור שמסמך זה חתום על ידי רשות התאגידים, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



4. הממשכן מצהיר ומאשר כי התקבלו כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של הממשכן לצורך קבלת כל ההחלטות כאמור לעיל ולצורך ביצוע כל העסקאות והפעולות נשוא החלטה זו באמצעות המורשים. וכי התקבלו כל האישורים, הדיווחים, הגילויים והתהליכים הנדרשים, ככל שנדרשים, על פי פרקים שלישי וחמישי לחלק השישי של חוק החברות, התשל"ט-1999, בקשר עם האמור באישורנו זה, וכן לאשר כי ההחלטות כאמור לעיל ניתנו על פי שיקולים עסקיים של הממשכן להשאת רווחיו ובמקרה שהממשכן מבטיח את חובותיו של תאגיד המחזיק בו, במישרין או בעקיפין - העמדת הבטוחות על פי ההחלטות כאמור לעיל נעשתה כנגד תמורה שוות ערך.

SIPG Bayport Terminal Co. Ltd.

515246833

חתימה

31/08/21

תאריך



אישור שמסמך בנק הפועלים בע"מ, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



00300200000290100000008934023010022021083000011407

מק"ט בטוחות: 0000000000 מהחזרה: 0000089340_0001-0001[1]
1. לסניף 2. לרשם 3. ללקוח
עמוד 2 מתוך 3

 מש 27 ממוכן	מספר סידורי של הביטחון (לשימוש פנימי)																						
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>4</td><td>7</td><td>2</td><td>-</td><td>8</td><td>6</td><td>0</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">מס' סניף</td> <td colspan="7">מס' בטחון</td> </tr> </table>		4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2	מס' סניף				מס' בטחון					
4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2													
מס' סניף				מס' בטחון																			

תאריך: 30/08/2021

פרטי משכנתאות ושעבודים

(סעיף 178 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983)

קוד	מס' חברה	שם החברה
81	מס' סודר 515246833	אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפור

תאריך יצירה	סוג מסבע	קוד מסבע	הסכום המובטח	הסכום המובטח במילים
שנה 2021	שקל חדש	0	ש"ח 8,000,000	
חודש 08				
יום 30				

מס בולים	תיאור המסמך	קוד
	אגרת חוב	

פרטי המלווה:

סכום ההלוואה	פרטי המלווה	מס' זהות
ש"ח 8,000,000	בנק הפועלים בע"מ	ז 8
	כתובת למסמך משלוח דואר בלבד:	מס' סודר 000011
	ת.ד. 97 תל אביב, מיקוד 61000.	

פרטי נכסים משועבדים:

שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על:

1. כל זכויות הממשכן ב:

פיקדונות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף 472 (מרכז שרות נתניה 472) של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופרותיהם, כמפורט להלן:

מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון	מטבע הפיקדון	סכום הפיקדון	#
2420001	שקל חדש	8,000,000.00	1

2. כל זכויות הממשכן לפטור, הקלה, הנחה, ניכוי או קיזוז המפחית מס כולל זכותו של הממשכן לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים מממוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים או בכלל או ברירה אם לנצלם. והכל כמפורט באגרת החוב.

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בסופס זה הנם נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק *

חתימה	תאריך	תפקיד בחברה	מס' זהות **	שם החותם
-------	-------	-------------	-------------	----------



00200100000290140000008937021010022021083000011407

מק"ט בטחונות: 0000089370 מהדורה: 06/20

[1] 0000089370_0002-0017 לרשם 2 לסניף 1.1 לסניף 2.3 ללקוח

עמוד: 1 מתוך: 2



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מספר סידורי של הביטחון

(לשימוש פנימי)

4	7	2	-	8	6	0	5	8	8	2
מס' סניף				מס' בטחון						

אני מצהיר בזה כי הפרטים המופיעים בטופס זה הנם נכונים ושלמים ***

חתימה:  תאריך: 1/9/21
 מנהל מרכז מסקס המסל / מורשה חתימה מטעם הבנק ותוארו
 מס' זהות: 5921064/1 שם החותם: יסר צור

- * אם טופס זה יחתם בידי נושא משרה בחברה אין צורך גם בחתימת מורשה חתימה מטעם הבנק.
- ** מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר דרכנו והמדינה בה הוצא, ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגבי מטעם החברה, העתק, כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.
- *** אם טופס זה יחתם בידי מורשה חתימה מטעם הבנק אין צורך גם בחתימת נושא משרה בחברה.

מסמך זה נעשה באמצעות מערכת אוטומטית של בנק הפועלים. כל פרטים נוספים ייחשבו כפרטים שניתנו על ידי המערכת.



0020020000290140000008937021010022021083000011407

מק"ט בטחונות: 0000089370 מהדורה: 06/20

0000089370_0002-0017[1] 1. לפניף 2. לרשם 3. ללקוח

שם: 2 מתוך: 2

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים